

SafeWay Kids — 사업 모델 4분 요약 카드 (1페이지 reference)

이의림 변호사님 5월 7일 협의 사전 reference. 본 카드 1장으로 사업 모델 · 규제 공백 6개 · 양길모 anchor 3개를 4분 안에 파악 가능하도록 구성했습니다.

1. 사업 모델 한 줄

SafeWay Kids = 어린이 통학 운송계약을 전자적으로 중개하는 플랫폼.

차량 소유는 「여객자동차 운수사업법」 § 4 면허를 보유한 **전세버스운송사업자**에게 100% 귀속. 플랫폼은 「여객자동차 운수사업법」 § 49의2 제3호 **여객자동차운송중개업** 등록 위치.

2. 차량 · 인력 · 계약 구조

계약 흐름

학원 · 유치원 (계약 A) ↔ SafeWay Kids (계약 중개) ↔ 전세버스운송사업자 (계약 B)

N:N 관계

1대 차량이 학원 A · B · C와 각각 별개 운송계약을 체결할 수 있습니다. 다만 사업자 단위로는 「1개의 운송계약」으로 봄 (양길모 변호사 anchor — 대법원 2008두21294 + 춘천지법 2016구합51632).

3박스 법적 지위

박스	법적 지위	핵심 명시
학원 · 유치원	영유아보육법 / 학원법	운송 발주 주체 (서비스 수요자)
SafeWay Kids	여객자동차 운수사업법 § 49의2 제3호 중개업 등록	차량 직접 소유 없음. 운수종사자 직접 고용 없음
전세버스운송사업자	여객자동차 운수사업법 § 4 전세버스 면허	차량 100% 소유. 운수종사자 100% 직접 고용

3. 7단계 운영 플로우 (요약)

1. 학원 → 플랫폼: 통학 발주 (시간 · 인원 · 경유지)
2. 플랫폼 → 사업자: 매칭 알고리즘으로 적합 사업자 후보 제시
3. 사업자 → 학원: 운송계약 체결 (각 학원 = 각 별개 계약, 사업자 단위 1개 운송계약)
4. 사업자 → 운수종사자 배정 (사업자 직접 고용)
5. **학원 → 동승보호자 지명** (도교법 § 53 ③ — 본 신청 균열 영역, 풀 질의서 Q3)
6. 운행 (DRT 동적 배차, 시간창 기반 매칭)
7. 정산 + 사고 대응 + 기록 보존 (개보법 § 23 + 자배법 § 3 — 본 신청 균열 영역, 풀 질의서 Q2 · Q3)

4. 규제 공백 6개 (v2.1 § 2 본문 911라인 요약)

#	공백 영역	핵심 조문
1	§ 49의2 제3호 중개업 등록 외연	여객자동차법 § 49의2
2	§ 3 전세 정의 / 1개 운송계약 / 사업자 단위 판별	여객자동차법 § 3 · 시행령 § 3의2
3	§ 53 ③ 동승보호자 지명 / N:N 교차 탑승 / 민사 보수 계약 분리	도로교통법 § 53 ③
4	개보법 § 23 민감정보 (생체 · 14세 미만) 동의 · 처리 · 보관	개인정보보호법 § 23
5	AI 기본법 § 31 · § 33 · § 34 거버넌스 (자발적 / 의무)	AI 기본법 § 2 제4호 · § 31 · § 33 · § 34
6	자배법 § 3 운행자성 책임 분담	자동차손해배상보장법 § 3

5. 양길모 변호사 의견서 — 3대 결론

법무법인 조율 / KISED 자문 #32399 / 2026-05-02 자문 승인 / 2026-05-06 인용 동의 확보.

Q	영역	양길모 결론 (요약)
Q1	§ 3 전세 정의 / 1개 운송 계약	사업자 단위로는 1개 운송계약으로 봄이 타당 (대법원 2008두21294 + 춘천지법 2016구합51632)
Q2	AI 기본법 § 33 사전 검토 의무	고영향 AI 미해당. § 33 이하 규정 적용 없음. 단, 자발적 이행 이중 트랙 권장
Q3	정통망법 § 44의2 임시조치 의무	학부모-기사 메시징은 양자간 사적 통신. § 44의2 적용 외 (헌재 2016헌마275 anchor)

- Q1 인용문 원문: "A 사업자가 차량 가 · 나 · 다를 학원 B · C · D와 각각 별개 계약을 체결해도, 사업자 입장에서는 1개의 운송계약으로 봄이 타당하다."
- Q2 보강: 본 사업 모델은 AI 기본법 § 2 제4호 아목 · 카목 어느 항목에도 해당하지 않음. 어린이 안전 사업 책임 감으로 § 31 · § 34 자발적 이행 권장.
- Q3 보강: § 44의2는 일반 대중 · 불특정 다수 공개 정보 규제 (헌재 입법취지 분석). 양자간 사적 통신은 적용 외.

6. 협의 핵심 산출물 (5개 질문 그룹)

Q	영역	변호사님 역할
Q1	양길모 결론 cross-check (§ 3 전세 정의)	동의 / 이견 의견
Q2	운수사업 영위 외관 균열 (§ 2.3, 양길모 미다툼)	신규 anchor 부여
Q3	§ 53 ③ N:N 지명 / 민사 보수 계약 분리 (§ 2.4, 양길모 미다툼)	신규 anchor 부여
Q4	실증규제특례 5단계 실무 흐름 / 부처 협의 트리거	양길모 후속 가이드 #1
Q5	AI 기본법 시행 초기 행정청 해석 부재 영역	양길모 후속 가이드 #2

Q4 세부: 부처 협의 트리거 / 패키지 분할 위험 / 부가조건 협상. 대한상의 지원센터 변호사가 가장 적절한 영역 (양길모 변호사 명시).

Q5 세부: AI 기본법 2026-01-22 발효 (시행 후 약 3.5개월 경과). § 33 운영 / § 34 ③ 인정 / 자발적 frame 평가 / 시행령 § 2 제4호 카목 추가 신설 위험.

7. 신청 일정 (5/15 K-Startup 신청과 별개 트랙)

- 5/7: 본 협의 (110~120분 권장)
- 5/8: 자문 메모 작성 (5 질문 매트릭스)
- 5/13: v2.2 patch
- 5/14: 운영기관 사전 전달 (UD-3 default 5/13 → 5/14 연기)
- (별도) 5/15 16:00: K-Startup 모두의 창업 신청서 마감 (본 샌드박스과 별개 트랙)

작성: 2026-05-06 (이의림 5/7 협의 첨부 #3) 원본: 2026-05-06-iuilim-dispatch-package.md § 4 발송 mode: MODE_A (양길모 의견서 PDF 2종 함께 첨부)